



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Deliberazioni N° 29 29.12.2023	OGGETTO <i>Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 – Giafra srl c/ Comune di Squillace.</i>
--	--

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2023** Addì **29** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **18:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria - 1 convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	NO
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	SI
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	NO
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	SI
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	NO
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	NO
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
13	FACCIOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente si dà atto che esce dall'aula il consigliere comunale Francesco Rotundo ed entra l'assessore esterno Mariella Tronbetta;

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 08.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visto l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivanti da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Fatto rilevare

Che il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione civile – Ufficio Esecuzioni mobiliari, ha emesso Ordinanza di assegnazione a favore di Giafra srl, nel procedimento iscritto al n. 1113/2022, pendente tra Giafra Srl contro Comune di Squillace nonché di Banca dei Monti dei Paschi di Siena, in qualità di terzo pignorato, per l'importo complessivo di Euro 96.371,63, oltre gli interessi di legge sulla sorte capitale successivi al precetto e fino al saldo a soddisfo, sempre nei limiti della somma pignorata;

Che in tale giudizio il Comune di Squillace ha svolto opposizione all'esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nel giudizio RG n. 665/2018 contrastando la domanda di pignoramento proposta per l'importo di € 121.115,73, ottenendo una riduzione dell'importo assegnato per la minore somma di e 92.571,00 compresi interesse (oltre onorari);

che il Tesoriere dell'Ente ha comunicato di avere eseguito, a seguito della predetta ordinanza giudiziale di assegnazione di somme, un pagamento per l'importo complessivo di Euro 100.498,59;

che il Comune di Squillace, con nota prot. n. 5511 in data 28.09.2023, contestava all'avv. Maria Giuseppina Amendola, la discordanza tra l'importo indicato nell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Tribunale di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Mobiliari ed i conteggi trasmessi al tesoriere per la successiva liquidazione;

che a tale contestazione nessun riscontro faceva seguito da parte dell'avv. Maria Giuseppina Amendola, tanto che questo Ente si è visto costretto a sollecitare, con nota pec del 17.11.2023 – prot. 6633, il riscontro della citata missiva di contestazione, la quale restava anch'essa inevasa;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto provvedere al riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio per l'importo di Euro 96.842,54, scaturente dalla somma indicata dal Giudice nell'ordinanza di assegnazione di Euro 96.371,63, oltre gli interessi legali maturati per Euro 470,90 e dunque per un importo complessivo di Euro 96.842,54;

Evidenziato che l'Ente intende riservarsi espressamente di agire in separata sede per la ripetizione delle somme indebitamente percepite da Giafra Srl, in applicazione della suddetta ordinanza di assegnazione somme e che il presente riconoscimento non comporta rinuncia ad alcunché;

Dato atto che il provvedimento di riconoscimento del debito ha la funzione di regolarizzare detta obbligazione assunta in difformità dei presupposti normativi;

Fatto rilevare inoltre:

che la fattispecie di debito, innanzi descritta, possa essere ricondotta nella fattispecie descritta dalla lettera a) del primo comma dell'art. 194 del d.lgs. 267/00, in considerazione di quanto stabilito nella deliberazione n. 121 /2013 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata, la quale in particolare chiarisce: ciò che esclude decisamente l'ipotesi che il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione della disposizione eccezionale, di cui alla lett. a) dell'art. 194, alle sole sentenze esecutive è il carattere garantistico del procedimento solutorio previsto dalla norma de qua, in quanto imperniato sulla presa di conoscenza, da parte dell'Organo Consiliare dell'Ente locale, dell'esistenza dell'obbligazione in questione e sulla rimodulazione da parte di detto organo, delle previsioni di bilancio, quale unica e tipica procedura per la riconduzione della spesa de qua nell'alveo della contabilità dell'Ente". Pertanto in considerazione delle particolari caratteristiche di trasparenza contabile cui è informato il procedimento di cui all'art. 194, non si ha, dunque, motivo di ipotizzare, nell'assenza di specifiche disposizioni di legge, che il legislatore abbia inteso ancorare il pagamento di debiti

pecuniari derivanti da altri provvedimenti giudiziari esecutivi, all'adozione di diversi procedimenti giuscontabili, meno garantistici;

Rilevato inoltre:

che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, il cui accertamento è effettuato aliunde in quanto riservato alla sede giurisdizionale, ma quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

che pertanto il riconoscimento del debito, in detta fattispecie, non comporta alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte del Consiglio comunale;

Richiamate le ulteriori deliberazioni: n. 51/2009 Corte dei Conti – Regione Calabria, n. 7/2009 Corte dei Conti Veneto, n. 1/PAR/2008 Corte dei Conti per la Puglia, n. 56/PAR/2009 Corte dei Conti per la Puglia;

Visto l'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Von voti favorevoli n. 5, astenuto nessuno, contrario nessuno;

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del d.lgs. 267/00, il debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Catanzaro, a seguito di atto di pignoramento presso terzi promosso da Giafra Srl, per un totale complessivo di Euro 96.842,54;
- 2) Di dare atto che le somme risultano già prelevate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – in qualità di tesoriere dell'Ente, in seguito all' azione esecutiva intrapresa da Giafra Srl e meglio descritta nella parte narrativa del presente atto;
- 3) Di dare atto che l'Ente si riserva espressamente di agire in separata sede per la ripetizione delle somme indebitamente percepite da Giafra Srl, in applicazione della suddetta ordinanza di assegnazione somme;
- 4) Di dare atto che le somme necessarie per il pagamento del debito di cui in oggetto, saranno allocate sul cap. 86.1 del bilancio di previsione 2023/2025;

- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, a copertura degli importi pignorati;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

INDI

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00

Del **29/12/2023**

Delibera n. 29

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario comunale

Dott. Giuseppina Ferrucci

